

1500415-30.2021.8.26.0435

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245248/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 20134918 - DEL.POL.PEDREIRA, 1422/21/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2245248 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500415-30.2021.8.26.0435 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500415-30.2021.8.26.0435

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245248/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 20134918 - DEL.POL.PEDREIRA, 1422/21/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2245248 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO SOUZA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

LUIZ FERNANDO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 9 de setembro de 2021, por volta das 12h40min, na rua Osório de Souza, nº 132, Jardim Marajoara, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 87 eppendorfs de cocaína e 45 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas municipais receberam

a notícia de que, no local dos fatos, já conhecido nos meios policiais pela venda de drogas, um indivíduo estaria comercializando substâncias entorpecentes. Assim, avistaram o denunciado próximo a uma área de mata, decidindo abordá-lo. Localizaram no bolso da bermuda R\$ 160,00 e, no interior da sacola plástica em suas mãos, as porções acima descritas e 7 comprimidos de substância não identificada.

Houve notificação (pág.163) e apresentação de defesa preliminar.

Recebida a denúncia em 24 de novembro de 2021 e designada audiência de instrução. Durante a instrução processual, foi o réu interrogado e, na mesma oportunidade, ouvidas testemunhas.

Os debates foram convertidos em memoriais, tendo a representante ministerial pleiteado pela procedência da ação, com a condenação do acusado. A defesa, por sua vez, mencionou sobre a confissão do acusado e sobre a aplicação da pena, requerendo a detração do período que o réu se encontra detido.

É o relatório do necessário.  
Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 13), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (pág. 12) e, finalmente, laudos químico-toxicológicos (págs. 100/105), que confirmaram que a apreensão das drogas consistiu de substância ilícita, com resultado positivo para Cocaína - 12,76g de material sólido petrificado; e, Cocaína - 18,5g de material sólido particulado, contidos em microtubos plásticos tipo eppendorf dotado de tampa própria.

Quanto à autoria, o réu foi preso em estado de flagrância. Interrogado na delegacia de polícia, admitiu o réu estar no local dos fatos comercializando drogas. Ao avistar a viatura, correu para uma mata, mas foi abordado. Estava na posse de uma sacola contendo os entorpecentes, bem como R\$ 600,00, que estavam em seu bolso. Estava no tráfico, mas não sabia ao certo quanto iria receber pela venda dos entorpecentes (pág. 10).

Em Juízo, voltou a confirmar que estava traficando e, ao ver a viatura, correu para dentro do mato. Mencionou estar apenas com 10 pinos e, no bolso, o dinheiro (R\$ 160,00). As demais, é que os agentes foram procurar e voltaram com uma sacola de drogas, dizendo que tinha mais. É de Sergipe e veio para esta cidade com emprego certo. Com a pandemia, foi dispensado. Precisava pagar pensão e estava morando sozinho, em casa alugada. Pela venda, recebia R\$ 40,00 por kit.

Guardas civis que participaram da ocorrência relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro Marajoara e populares informaram que na biqueira do bicudo, uma pessoa com bermuda estampada e sem camisa, estaria vendendo droga. Sabendo que uma área verde, fizeram o cerco e renderam o réu. Tiveram de usar força e a sacola que estava na mão dele, havia drogas e, no bolso da bermuda, R\$ 160,00 em notas trocadas. Indicaram ser o acusado muito conhecido nos meios policiais.

Assim, inevitável a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, não havendo qualquer alteração pelo fato de ter admitido em Juízo, estar com menor quantidade de entorpecentes para o fim de comercialização.

Outrossim, prevalece a quantidade apreendida e confirmada pelas testemunhas que toda a droga apresentada estava na mão do acusado, que corria pela mata, mas foi abordado diante do cerco formado para a sua captura.

O dinheiro também deve ser reconhecido como fruto da mercancia praticada pelo denunciado.

No entanto, de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito em denúncia, restando evidenciado que o réu estava dedicado a esta atividade, pois tinha responsabilidades com aluguel e pensão dos filhos, sendo dispensado do emprego fixo, fazendo do tráfico um meio de subsistência.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Há a circunstância atenuante da confissão, que não interfere na pena já fixada no mínimo legal. Havendo causa especial de diminuição da pena pelo fato da primariedade (pág. 40) e não ter prova do agente integrar organização criminosa, apesar da indicação supra de dedicação a esta atividade, reduzo de metade, perfazendo em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa de aumento de pena.

No tocante ao regime prisional, revejo o que era adotado anteriormente em razão da necessidade de uma maior severidade no cumprimento da pena e demonstração dos prejuízos derivados de tal conduta, em atenção ao novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.329.088 (que implicou o cancelamento da Sumula n. 512) que afastou a hediondez do tráfico privilegiado (isto é, com a aplicação da causa de redução de pena do parágrafo quarto do artigo 33 da lei n. 11.343/2006) fixo o regime aberto para cumprimento da pena, considerando, inclusive, o tempo que permaneceu custodiado, nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP.

Pelo tempo restante de cumprimento da pena, concedo o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser especificada pelo juízo das execuções.

A pena de multa é cumulativa e não atingida pela substituição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUIS FERNANDO SOUZA CRUZ, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, considerando a detração, com a substituição supra do período restante, bem como à pena pecuniária cumulativa de 250 dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Pela pena aplicada e, considerando o tempo que o condenado permaneceu preso, faculto o recurso em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado. Autorizo a destruição das drogas, se caso.

Declaro a perda do valor apreendido, nos termos da lei.

P.I.C.

Pedreira, 17 de fevereiro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA